

العمل في البنوك واستلام الفوائد

ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:

ما هو حكم العمل في البنوك؟ وهل الفوائد التي تعود علينا من إيداع الأموال في البنوك حرام أو حلال؟

الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:

العمل في البنوك ليس حراماً في أصله، ولكن قد تطرأ عليه الحرمة بإجراء بعض المعاملات المحرمة فيه؛ فحيث كان البنك يضبط معاملاته بضوابط الشرع الشريف.. فلا حرج في العمل فيه، وإن كان البنك يتعامل بعقود ومعاملات فاسدة ومحرمة.. فلا يجوز العمل فيه إذا كان العامل سبباً شياً من تلك المحرمات أو يعين عليها، وحيث يجب عليه أن يتدارك نفسه ويبحث عن عمل آخر إذا احتاج إلى ذلك؛ وفي الحديث عند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء»^(١).

أما بخصوص الفوائد العائدة من إيداع الأموال في البنك.. فهي حرام وتعد ربا إذا كان إيداعها على سبيل القرض الذي جر منفعة، ولا يجوز أخذها لتملكها.

وبناء على ذلك: فإن عرف المالك لتلك الفوائد.. فيجب إعطاؤه إياها، وإن لم يعرف ورجي معرفته.. فيجب حفظها وردها إليه، وإن أيس من معرفته.. فتسحب تلك الفوائد؛ لما يترتب على بقائها من الإعانة على فعل المحرم؛ وتعريضها للضياع وأخذ من لا يحل له

(١) صحيح مسلم، رقم: (١٥٩٨).

أخذها-، وتصرف في مصالح المسلمين العامة الأهم فالأهم بالطريقة التي ذكرها الفقهاء في كيفية صرفها^٢.. والله أعلم.

^٢ «المجموع» للإمام النووي (٣٥١ / ٩)، «بغية المسترشدين» للحبيب عبد الرحمن المشهور (ص: ٣٢٩).